



Nr. 21 Sitzung der Kommissare des Reichs für Preußen. 13. Dezember 1932

R 43 I/2288, Bl. 321–327 Umdruck

Anwesend: Bracht, Popitz, v. Braun; StS Hölscher, Nobis, Mussehl, Schleusener; RKom. Ernst; Univ. Prof. Kähler; MinDir. Landfried, Schütze, Loehrs; ORegR v. Carlowitz; nur zu TOP 2: MinDirig. Graeser; MinR Meyer, Bergbohm; nur zu TOP 5: ORegR Sperrl; Protokoll: MinR Corsing.

[Tagesordnung]

1. Zu Punkt 1 der Tagesordnung (Abkommen über die Regelung der Beteiligungen an der deutschen Zentralgenossenschaftskasse)
2. Zu Punkt 2 der Tagesordnung (Angelegenheit des Staatsguthabenfonds)
3. Zu Punkt 3 der Tagesordnung (Institut für Archivwissenschaft und geschichtswissenschaftliche Fortbildung in Berlin) [...].
4. Zu Punkt 5 der Tagesordnung (Verlängerung der Bürgschaft für einen der Landesbank Westfalen eingeräumten Diskontkredit)
5. Zu Punkt 4 der Tagesordnung (Personalvorschläge) [...]

[6. Außerhalb der Tagesordnung: Todesurteile]

In der Sitzung der auf Grund der Verordnung des Herrn Reichspräsidenten vom 20. Juli 1932¹ mit der Führung der Preußischen Ministerien betrauten Kommissare wurde folgendes verhandelt:

1. Zu Punkt 1 der Tagesordnung (Abkommen über die Regelung der Beteiligungen an der deutschen Zentralgenossenschaftskasse²)

berichtete Herr Reichskommissar Reichsminister *Professor Dr. Popitz* entsprechend seinem Schreiben vom 7. Dezember 1932³ über die Sach- und Rechtslage. Wenn man die Verträge für

¹ RGBl. I, S. 377.

² Die Pr. Zentralgenossenschaftskasse, meist „Preußenkasse“ genannt, war durch die Zahlungsschwierigkeiten vor allem der landwirtschaftlichen Genossenschaften im Osthilfegebiet bei der Rbk so stark verschuldet, daß 1932 eine Sanierung durch Abschreibungen, verbunden mit der Umwandlung in ein genossenschaftliches Kreditinstitut des Reichs vorgenommen wurde. Einzelheiten über das Zustandekommen der diesbezüglichen „VO über die Dt. Zentralgenossenschaftskasse und das genossenschaftliche Revisionswesen“ vom 21.10.1932 (RGBl. I, S. 503) s. in dieser Edition: Das Kabinett v. Papen, Ministerbesprechungen vom 24.9. und 14.10.32, P. 2 bzw. P. 1. Zwischen dem RFM und dem Kom. PrFM wurde am gleichen Tag ein „Abkommen“ über die Umwandlung, Verlustbereinigung und die zukünftigen Rechtsverhältnisse des jetzt Dt. Zentralgenossenschaftskasse genannten Instituts unterzeichnet (R 2/15018, Bl. 33–36).

³ In den herangezogenen Akten der Rkei und des RFMin. war das Schreiben des PrFM nicht zu ermitteln. – Das vier Tage vor der Verkündung des Staatsgerichtshofurteils im Verfassungskonflikt zwischen Preußen und dem Reich abgeschlossene Abkommen

alle Zeiten sicher und fest machen wolle, so bleibe nach dem Urteil des Staatsgerichtshofs vom 25. Oktober 1932 nichts übrig, als sie vom Staatsministerium (Kabinett Braun) nochmals beschließen und unterzeichnen zu lassen. Für die Kommissare des Reichs beständen zwei Fragen, nämlich erstens, ob man diesen Weg, an das Kabinett Braun heranzutreten, gehen wolle und zweitens, falls diese Frage bejaht werde, ob es der Zustimmung des Landtags – auf dem Wege über das Kabinett Braun – bedürfe. In normalen Zeiten würde er keine Bedenken tragen, auch diese zweite Frage zu bejahen. Er glaube indessen, wie er in seinem Schreiben vom 7. Dezember 1932 ausgeführt habe, über die Zustimmung des Landtags auf dem durch die Dietramszeller Notverordnung des Herrn Reichspräsidenten gewiesenen Wege hinwegzukommen⁴.

Herr *Staatssekretär Hölscher* trat der Ansicht von Herrn Reichsminister Professor Dr. Popitz bei; auch nach seiner Ansicht bedürfe es nach der Dietramszeller Notverordnung der Zustimmung des Landtags zum Erlaß und zur Verkündung der Preußischen Verordnungen nicht. Hinsichtlich der Frage der Beteiligung des Kabinetts Braun stehe das Justizministerium nach eingehender Prüfung der Rechtslage auf dem Standpunkt, daß, da das Abkommen zwischen dem Reich und dem Preußischen Staat über die Regelung der Beteiligungen an der Deutschen Zentralgenossenschaftskasse vor dem Urteil des Staatsgerichtshofes beschlossen worden sei, sich auch die Nichtbeteiligung des Kabinetts Braun rechtfertigen lassen würde. Sicherer sei es indessen, die Zustimmung des Kabinetts Braun einzuholen. Man könne aber weiter fragen, ob das Kabinett Braun nicht dadurch, daß es bereits erklärt habe, gegen die getroffene Regelung der Angelegenheiten Einwendungen nicht erheben zu wollen, die Verträge bereits genehmigt habe. Eine schriftliche Genehmigung sei nicht erforderlich. Sollte man sich auf den Standpunkt stellen, eine derartige mündliche Genehmigung sei bereits erfolgt, dann würde ein entsprechender Aktenvermerk hierüber genügen.

Herr Reichsminister *Professor Dr. Popitz* erwiderte, eine mündliche Genehmigung durch das Kabinett Braun könne man leider nicht annehmen, da es sich, obwohl materiell mit den geschlossenen Verträgen einverstanden, die Genehmigung ausdrücklich vorbehalten habe.

Herr *Staatssekretär Dr. Nobis* vertrat die Auffassung, daß man zurzeit weder das Kabinett Braun noch die Kommissare des Reiches als zum Abschluß des Abkommens mit dem Reiche legitimiert ansehen könne, da ein derartiger Staatsakt über den Rahmen der „laufenden Geschäfte“ hinausgehe, zu denen allein eine geschäftsführende Regierung befugt sei. Es werde daher nichts übrig bleiben, als die Verträge vorläufig ohne Genehmigung zu lassen, woraus ein sachlicher Schaden nicht erwachse.

Herr *Ministerialdirektor Dr. Schütze* vertrat demgegenüber die Auffassung, daß nach den einschlägigen Entscheidungen des Staatsgerichtshofs der Begriff der „laufenden Geschäfte“ so weitgehend sei, daß auch die hier vorliegende Genehmigung darunter falle.

Herr *Reichskommissar für das Bankgewerbe Dr. Ernst* trat dieser Auffassung mit dem Bemerkten bei, daß es bei den für Preußen sich aus dem Abkommen ergebenden Geschäften um rein fiskalische Akte handele, die zweifellos zu den laufenden Geschäften gehörten.

Dem schloß sich auch Herr *Reichsminister Dr. Popitz* an. Die enge Auslegung des Begriffs der laufenden Geschäfte werde heute von keinem namhaften Staatsrechtler mehr vertreten, vielmehr sei von Wissenschaft und Praxis der Rahmen der laufenden Geschäfte so weit gespannt worden, daß sogar Handelsverträge unter diesen Begriff gebracht worden seien. Er sei der Auffassung, daß die

konnte insofern in seiner Rechtsgültigkeit angezweifelt werden, als durch das Urteil Eingriffe des Reichs in bestimmte Hoheitsrechte der PrStReg. für verfassungswidrig erklärt worden waren (vgl. dazu Dok. Nr. 4, Anm. 1). Das RIMin. stellte sich daraufhin auf den Standpunkt, daß das Abkommen „als gültig, wenn auch vielleicht anfechtbar, anzusehen“ sei. Die Möglichkeit der Anfechtung des Abkommens durch die Reg. Braun wurde im RFMin. zu Überlegungen genutzt, „die Beteiligung Preußens an der Verwaltung der Zentralgenossenschaftskasse [ganz] hinfällig werden; zu lassen (Vermerk des MinR Bayrhofer vom 9.11.32; R 2/15018, Bl. 43 f.).

⁴ Die sog. Dietramszeller NotVO vom 24.8.31 (RGBl. I, S. 453) enthielt Ermächtigungen für die Landesregierungen, im Interesse der Landesfinanzen NotVOen zu erlassen. Die Anziehung dieser VO demonstriert die Absicht Popitz' und der RReg., ungeachtet des Leipziger Urteils zugleich noch als „Landesregierung“ zu fungieren.

Kommissare des Reiches die Verordnung – mit Ausnahme des § 1 des Abkommens⁵ – allein erlassen könnten. Dagegen bestehe als einziges Bedenken der ausdrücklich vom Kabinett Braun ausgesprochene Wunsch nach Genehmigung der Verträge. Wenn man gewillt sei, den aus der Versagung dieses Wunsches entstehenden Streit auf sich zu nehmen, dann sei gegen eine Erledigung der Angelegenheit im Wege der Verordnung nichts einzuwenden.

Herr *Reichsminister Dr. Ing. Bracht* erklärte, er würde nur ungern das Kabinett Braun aus der Angelegenheit ausschalten, da sich hier mal eine Gelegenheit zu einer positiven Betätigung des Staatsministeriums Braun biete. Auch gegen eine Vorlage an den Landtag würde er an sich keine Bedenken haben, wenn er nicht von vornherein überzeugt wäre, daß der Landtag „diese Nuß nicht knacken“ werde. Insofern sei er für die Erledigung durch eine Verordnung auf Grund der Dietramszeller Notverordnung. Dagegen schlage er vor, das Kabinett Braun ruhig zu befragen, zumal dies vielleicht auch eine Entspannung der Beziehungen zwischen dem Kabinett Braun und den Kommissaren des Reiches mit sich bringen werde.

Herr *Reichsminister Freiherr von Braun* erhob Bedenken gegen diesen Vorschlag, weil er in der Öffentlichkeit vielfach als ein Zurückweichen der Reichsregierung angesehen werden würde. Er schlug vor, diese Frage zunächst einmal innerhalb des Reichskabinetts zu besprechen.

Herr *Reichsminister Dr. Ing. Bracht* entgegnete, man könne hier zunächst wohl entsprechend seinem Vorschlage beschließen und die Angelegenheit dann mit Herrn Reichskanzler von Schleicher daraufhin besprechen, ob er Bedenken gegen die Ausführung dieses Beschlusses trage.

Es wurde vorbehaltlich der Stellungnahme des Reichskabinetts⁶ entsprechend dem Vorschlage des Herrn Reichsministers Dr. Ing. Bracht beschlossen, die Genehmigung des Kabinetts Braun zu dem Abkommen einzuholen und dieses sodann durch Verordnung der Kommissare des Reichs auf Grund der Dietramszeller Notverordnung in Kraft zu setzen.

2. Zu Punkt 2 der Tagesordnung (Angelegenheit des Staatsguthabenfonds)

[Bericht über den Stand eines Rechtsstreits mit dem Welfenhaus über Abfindungsfragen].

3. Zu Punkt 3 der Tagesordnung (Institut für Archivwissenschaft und geschichtswissenschaftliche Fortbildung in Berlin) [...].

Herr *Generaldirektor Professor Dr. Brackmann* berichtete darauf über den Zweck und die Bedeutung des Instituts, das wegen der von ihm organisierten Abwehr gegen die gefährliche geistige Offensive Polens besonders wichtig sei. Er wies darauf hin, daß das Institut die einzige Stelle sei, an der die jungen deutschen Historiker in der polnischen Sprache unterrichtet und zum Kampfe gegen die Bestrebungen Polens vorbereitet würden. Die Aufhebung des Instituts würde einen schweren Schlag gegen das Deutschtum und den Schutz der Ostmark bedeuten, der zu den erforderlichen Mitteln in keinem Verhältnis stehe.

Herr *Reichskommissar Professor Dr. Kähler* erklärte, daß die zwischen ihm und Herrn Reichsminister Professor Dr. Popitz erfolgte Einigung eine Zusammenfassung mehrerer wissenschaftlicher Institute unter einem Etatstitel vorsehe. [...]

⁵ § 1 lautet: „Das Land Preußen erklärt sich damit einverstanden, daß die durch § 1 Abs. 1 des Gesetzes über die Errichtung einer Zentralanstalt zur Förderung des genossenschaftlichen Personalkredits vom 31. Juli 1895 in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. März 1924 (GS 1924, S. 175) errichtete Preußische Zentralgenossenschaftskasse eine Anstalt des Reiches wird.“ (R 2/15018, Bl. 33).

⁶ Zum Fortgang s. Dok. Nr. 24, P. 14.

Herr *Reichsminister Dr. Ing. Bracht* erklärte, die Zusicherung, daß das Institut für Archivwissenschaft und geschichtswissenschaftliche Fortbildung erhalten bleiben solle, sei für den Augenblick ausreichend.

4. Zu Punkt 5 der Tagesordnung (Verlängerung der Bürgschaft für einen der Landesbank Westfalen eingeräumten Diskontkredit)

berichtete Herr *Reichsminister Professor Dr. Popitz* entsprechend seinem Schreiben vom 8. Dezember 1932 über die Sachlage⁷. [...]

5. Zu Punkt 4 der Tagesordnung (Personalvorschläge) [...]

[6. Außerhalb der Tagesordnung: Todesurteile]

6. Außerhalb der Tagesordnung teilte Herr *Staatssekretär Hölscher* mit, daß dem Staatsministerium (Kommissaren des Reichs) zurzeit 5 Todesurteile vorlägen, nämlich gegen Reins, Potocki, Kabelitz, Schimanski und Lüdicke⁸. Weiter lägen im Justizministerium noch 9 Strafsachen mit 12 im ordentlichen Verfahren erkannten Todesurteilen und drei Todesurteile des Sondergerichts in Bielefeld vor. In der Strafsache gegen Reins rühre das Todesurteil bereits vom Februar her. Die Todesurteile Potocki und Reins seien dem geschäftsführenden Kabinett Braun schon im Mai 1932 zur Entscheidung darüber vorgelegt worden, ob es von dem Begnadigungsrecht Gebrauch machen wolle; sie seien aber nicht zur Entscheidung gelangt, weil das Kabinett Braun sich auf den Standpunkt gestellt habe, daß es sich bei der Frage der Vollstreckung oder Nichtvollstreckung von Todesurteilen nicht um ein „laufendes Geschäft“ handle, das zur Zuständigkeit einer geschäftsführenden Regierung gehöre. Durch die Entscheidung des Staatsgerichtshofs vom 25. Oktober 1932 sei die Sache nicht klarer geworden. Der Herr Reichspräsident weise in seinem Erlaß vom 18. November 1932⁹ die Begnadigung den Kommissaren des Reiches zu; der Staatsrat habe sich auf den Standpunkt gestellt, daß diese Regelung dem Artikel 54 der Preußischen Verfassung widerspreche¹⁰. Das Kabinett Braun begründe seine Auffassung, daß die Übertragung des Begnadigungsrechts auf einen Reichskommissar „zum mindesten äußerst zweifelhaft“ sei, insbesondere damit, daß über die Begnadigung mit anderen Ländern Verträge bestünden. Obwohl er dieses Argument keinesfalls für stichhaltig erachte, könne er, Hölscher, selbst keinesfalls vorschlagen, die Todesurteile vor *einwandfreier* Feststellung der Zuständigkeit vollstrecken zu lassen. Es sei mit Sicherheit zu erwarten, daß die Verteidiger der Verurteilten bei der Bekanntgabe der bevorstehenden Vollstreckung das Kabinett Braun um Entscheidung anrufen würden. Auch könnten die Verteidiger außerdem die Entscheidung des Gerichts, wie dies im Falle Reins bereits geschehen sei, darüber fordern, ob die Kommissare des Reiches oder das Kabinett Braun für die Ausübung des Begnadigungsrechts zuständig seien. Die

⁷ In den herangezogenen Akten der Rkei und des RFMin. war das Schreiben des PrFM nicht zu ermitteln. – Zusammen mit anderen Landesbanken war die Landesbank Westfalen durch die Wirtschaftskrise in Schwierigkeiten geraten, weil die Gemeinden ihnen gewährte Kredite nicht zurückzahlen konnten. Nach einer Eingabe des Dt. Sparkassen- und Giroverbandes vom 19.2.32, in der Hilfe von Seiten des Reichs gefordert worden war, hatten der RFM und der RWiM gegen den Widerspruch des PrIM übereinstimmend die Ansicht vertreten, daß es „Aufgabe der Länderregierungen, die die Aufsicht über die öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute führen, ist, diese Schwierigkeiten durch entsprechende Maßnahmen zu beheben“ (R 2/15279, Bl. 15).

⁸ Die Angelegenheit war bereits am 27.10.32 von der kommissarischen PrStReg. verhandelt, vorläufig aber vertagt worden (s. dazu diese Edition: Das Kabinett v. Papen).

⁹ Zum Gesamtzusammenhang sowie zum Inhalt des Erlasses vgl. Dok. Nr. 4, Anm. 3.

¹⁰ In seiner Sitzung vom 24.11.1932 hatte der Pr. Staatsrat grundsätzlich festgestellt, daß der Erlaß des RPräs. vom 18.11.1932 „in wesentlichen Punkten der Entscheidung des Staatsgerichtshofs nicht Rechnung“ trage und der „Reichs- und der Landesverfassung“ widerspreche. Unter den danach einzeln aufgeführten Beanstandungen ist die Übertragung des Begnadigungsrechts an die Reichskommissare ausdrücklich aufgeführt (Pr. Staatsrat, 29. Sitzung vom 24.11.1932, Sitzungsberichte Sp. 615 ff.).

gegenwärtige Situation sei für das Justizministerium unerträglich. Zu ihrer Behebung sehe er nur einen Weg, und zwar halte er eine Klage des Herrn Reichskanzlers gegen den Staatsrat und gegen das Kabinett Braun beim Staatsgerichtshof mit dem Ziele für angebracht, festzustellen, wessen Zuständigkeit zur Ausübung des Begnadigungsrechts gegeben sei. Er bitte um die Ermächtigung, eine derartige Klage mit Beschleunigung durch kommissarische Besprechungen vorbereiten zu lassen.

Herr *Reichsminister Dr. Ing. Bracht* hielt es für zweckmäßig, daß sich Herr Staatssekretär Hölscher mit Herrn Staatsminister Dr. Schmidt in Verbindung setze, um mit dem Kabinett Braun ein gewissermaßen freundschaftliches Einvernehmen über das Petikum einer derartigen Klage zu erzielen ¹¹.

Herr *Reichsminister Professor Dr. Popitz* empfahl dringend, eine derartige Klage in erster Linie mit Gründen „der Rechtssicherheit und Menschlichkeit“ zu belegen. Der Appell an die Menschlichkeit werde in der Öffentlichkeit seine günstige Wirkung nicht verfehlen.

Herr *Reichsminister Dr. Ing. Bracht* schloß sich diesem Wunsche an und hielt es gleichfalls für zweckmäßig, in der vom Justizministerium zu fertigenden Klage hervorzuheben, daß aus dem Komplex der zwischen dem Staatsministerium und den Kommissaren des Reichs strittigen Rechtsfragen aus Gründen der Menschlichkeit gerade diese Frage der Zuständigkeit für das Begnadigungsrecht gewählt werde, um sie im Klagewege möglichst bald zu klären ¹².

¹¹ Am 4.1.1933 übersendet StS Hölscher dem „Pr. Min. Präs. (Kommissar des Reichs)“ den Entwurf einer Klageschrift, der in seinem Ministerium entstanden war. Er geht davon aus, „daß die Streitfrage als eine Verfassungsstreitigkeit innerhalb Preußens angesehen werden solle“. Da aber bei der Vorbereitung der Klageschrift erneut Bedenken entstanden sind, läßt Hölscher diesem Klageentwurf am gleichen Tage einen zweiten folgen, in dem „als Kläger das Deutsche Reich und als Beklagter das Land Preußen, vertreten durch das Preuß. Staatsministerium“ aufgeführt sind (GehStA Berlin, Rep. 84 a, Bd. 4388, Bl. 199–227). Ob vorher die angeregte Fühlungnahme mit dem PrJM und dem Kab. Braun stattgefunden hat, ist aus den Akten nicht ersichtlich.

Die Klageentwürfe begleitet Hölscher mit einem umfangreichen Gutachten, in dem er nunmehr feststellt, daß überhaupt keine Zweifel an der Zuständigkeit in Begnadigungsfragen bestehen könnten, weil die Ausübung des Gnadenrechts „ein Akt der Verwaltung“ und damit der „Diktaturgewalt nach Art. 48 Abs. 2 RV“ unterworfen sei. „Die Abtrennung von Zuständigkeiten der Landesregierung und ihre Übertragung auf ein Reichsorgan findet, wie in der Entscheidung vom 25. Oktober 1932 dargelegt ist, nur darin ihre Grenze, daß der Landesregierung die Befugnisse erhalten bleiben müssen, die zur Aufrechterhaltung der Selbständigkeit des Landes und seiner rechtlichen Stellung im Reich wesentlich und unentbehrlich sind. Zu diesen Befugnissen gehört aber die Ausübung des Begnadigungsrechts ebenso wenig wie das Recht zur Beamtenernennung [...]“ („Gutachten über die Frage, ob die Ausübung des Gnadenrechts in Preußen dem Preußischen Staatsministerium oder den Kommissaren des Reichs zusteht“, undat., aber wohl um den 10.1.33 entstanden, in: R 43 I/2281, S. 621–635).

¹² In seinem Gutachten geht Hölscher auch auf den zuletzt genannten Gesichtspunkt ein: „Für die Verurteilten bedeutet die Ungewißheit über ihr Schicksal eine besondere seelische Qual, die sich auf die Dauer notwendig nachteilig auf ihren Zustand auswirken muß. Die Rücksichtnahme auf die Verurteilten gebietet deshalb, die Zeitspanne, in der die Verurteilten auf eine Entscheidung warten müssen, möglichst kurz zu halten. Dieser selbstverständlichen Forderung der Menschlichkeit kann bei dem derzeitigen Zustand nicht nachgekommen werden. Denn die Kommissare des Reichs müssen wegen der zu der Frage der Ausübung des Begnadigungsrechts von dem Preußischen Staatsministerium in der Öffentlichkeit eingenommenen Stellungnahme Bedenken tragen, eine Entschließung der fraglichen Art, bei der es sich um Tod oder Leben des Betroffenen handelt, zu fassen, solange nicht ihre Zuständigkeit unbestritten feststeht. Es würde untragbar sein, wenn etwa, nachdem die Kommissare in einem Falle beschlossen hätten, von dem Begnadigungsrecht keinen Gebrauch zu machen, das Staatsministerium mit der Bitte, eine entgegengesetzte Entscheidung zu treffen, von den Verurteilten angerufen und gleichzeitig die Öffentlichkeit mit agitatorischen Behauptungen über einen ‚Justizmord‘ beunruhigt würde.“ Außerdem befürchte er, daß die Verurteilten die Gerichte anrufen könnten. „Hiermit würde aber vor den Strafkammern der Landgerichte und in der Beschwerdeinstanz vor den Strafsenaten der Oberlandesgerichte eine Frage zur Entscheidung gebracht werden, die sich nach ihrem staatsrechtlichen Charakter und ihrer Bedeutung zur Entscheidung durch diese Gerichte nicht eignet. Zudem müßte damit gerechnet werden, daß die Strafsenate der Oberlandesgerichte voneinander abweichende Entscheidungen treffen könnten.“ – Zum Fortgang s. Dok. Nr. 49, P. 1 und Dok. Nr. 66, P. 1.

Zitierhinweis

Nr. 21 Sitzung der Kommissare des Reichs für Preußen. 13. Dezember 1932 in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett von Schleicher, bearb. von Anton Golecki, 1986, S. 77–82 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/vsc-D21>